

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2965/2531

นาย ชาญฤทธิ์ ปัทมานนท์  
นาย เทียน ชัย ตั้งศิริ สัมฤทธิ์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 653 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 94

การกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ จะนำสืบการใช้เงินต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคสอง การที่จำเลยโอนเงินทางโทรเลขเข้าบัญชีของโจทก์ไม่เข้าบทบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ได้ชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว โดยฝากเข้าในบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์คืนหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินที่ยึดไว้แก่จำเลย

โจทก์ให้การฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยได้รับชำระหนี้รายที่ฟ้องจากจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินแก่จำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยโดยตลอดแล้วคู่ความทั้งสองฝ่ายนำเสนอข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2523 จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ไปจำนวน 200,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี กำหนดชำระเงินต้นคืนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2525 ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารหมายเลข 3 ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2524 จำเลยได้โอนเงินทางโทรเลขเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกสิกรไทยสาขาบางโพ บัญชีเลขที่ 133 10-0738 2 ของโจทก์เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบรับโอนเงินทางโทรเลขเอกสารหมายเลข 1 และสำเนาภาพถ่ายการัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมายเลข 2 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า จำเลยชำระหนี้เงินกู้ให้แก่โจทก์แล้วหรือไม่ จำเลยอ้างตนเองเบิกความว่าจำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์แล้วเป็นเงิน 180,000 บาทโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์เลขที่ 0837 (ที่ถูกบัญชีเลขที่ 0738-2) ซึ่งโจทก์เปิดบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาบางโพ กรุงเทพมหานคร การโอนเงินดังกล่าวธนาคารกสิกรไทยสาขาหนองประทีป ได้ออกหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบรับโอนเงินทางโทรเลข เอกสารหมายเลข 1 จำนวนเงินที่จำเลยโอนเข้าบัญชีโจทก์เรียบร้อยแล้วตามสำเนาภาพถ่ายการัดบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 2 ซึ่งกาดอกจันไว้ นางประพิศ เด่นประพัฒน์สมุห์บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขา

หนองประทีป จังหวัดเชียงใหม่พยานจำเลยอีกปากหนึ่งเบิกความว่า จำเลยได้โอน  
จำนวน 180,000 บาทของจำเลยไปยังธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ  
กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าบัญชีโจทก์ตามสำเนาภาพถ่ายใบรับโอนเงินทางโทรเลข  
เอกสารหมายเลข 1 และธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ ได้รับโอนเงินดังกล่าวไว้  
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายการดัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโจทก์  
เอกสารหมายเลข 2 (ตรงกาออกจันสีน้ำเงิน)การโอนเงินของจำเลยเป็นการชำระหนี้ให้  
แก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่พยานไม่ทราบ โจทก์อ้างตนเองเบิกความว่า จำเลยเคยกู้ยืม  
เงินโจทก์ไปหลายครั้ง จำนวนเงิน 180,000 บาท ที่จำเลยชำระให้แก่โจทก์นั้น  
เป็นการชำระหนี้เงินกู้รายอื่นไม่เกี่ยวกับหนี้ตามฟ้องจำนวนเงินที่จำเลยโอนเข้าบัญชี  
ธนาคารของโจทก์เพื่อชำระหนี้จำนวน 180,000 บาท นั้น เป็นจำนวนมากตามที่กา  
เครื่องหมายออกจันไว้ ตามการดัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมายเลข 2ศาล  
ฎีกาเห็นว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ไปจำนวน 20,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน  
เอกสารหมายเลข 3 จำเลยจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใด  
อย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้น  
ไว้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์มาตรา 653 วรรคสอง การที่จำเลยโอนเงินทางโทรเลขเข้าบัญชีของ  
โจทก์ตามสำเนาภาพถ่ายใบรับโอนเงินทางโทรเลขไม่เข้าบทบัญญัติดังกล่าว แต่  
เป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว โจทก์อ้างแต่เพียงว่า  
จำเลยชำระหนี้เงินกู้รายอื่นไม่เกี่ยวกับหนี้ตามฟ้อง โดยโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นชัด  
แจ้งว่าหนี้รายอื่นนั้นเป็นหนี้รายใดถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ ข้อกล่าวอ้างของโจทก์  
จึงมีน้ำหนักน้อยกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้โอนเงิน  
ทางโทรเลขเข้าบัญชีของโจทก์จำนวน 180,000 บาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามฟ้องซึ่ง  
เป็นหนี้ที่ถึงกำหนดแล้ว ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว  
หรือไม่ ในข้อนี้จำเลยเบิกความว่า จำเลยได้รับเงินกู้จากโจทก์จำนวน 140,000 บาท

โดยโจทก์หักจำนวนเงิน 60,000 บาท เป็นค่าดอกเบี้ยยเวลา 2 ปี การหักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าเช่นนี้เป็นประเพณีการกู้เงิน เหตุที่จำเลยชำระเงินเพียง 180,000 บาทนั้น เพราะจำเลยได้ชำระเงินคืนแก่โจทก์ก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญากู้ โจทก์ต้องคืนดอกเบี้ยที่หักไว้ล่วงหน้าจำนวน 20,000 บาท คืนแก่จำเลย แต่โจทก์ไม่ยอมคืนให้ จำเลยจึงนำดอกเบี้ยล่วงหน้า 20,000 บาท ดังกล่าวมาหักออกจากต้นเงินกู้ไป 200,000 บาทเสีย ส่วนโจทก์เบิกความว่า จำเลยกู้เงินไป 200,000 บาท และจำเลยได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วตามสัญญากู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งศาลเห็นว่าตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ข้อ 1 มีข้อความระบุชัดเจนว่า จำเลยผู้กู้ได้รับเงินจำนวน 200,000 บาทไปแล้วในวันทำสัญญา ที่จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความลอย ๆ ว่า ได้รับเงินไปเพียง 140,000 บาทจึงไม่น่าเชื่อ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 200,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารหมายเลข 3 และจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์เพียง 180,000 บาท หักใช้ดอกเบี้ยจำนวน 102,500 บาท คงเหลือชำระต้นเงินจำนวน 77,500 บาท จำเลยต้องชำระต้นเงินจำนวน 12,500 บาท แก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์บางส่วน ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 122,500 บาทแก่โจทก์กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้มีปัญหาว่า การที่จำเลยชำระหนี้เงินกู้โดยการนำเงินโอนเข้าในบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ เหตุใดศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าเป็นการชำระหนี้  
อย่างอื่น ทั้ง ๆ ที่จำเลยมิได้เอาของอื่นมาตีใช้หนี้เงินกู้แต่อย่างใด กล่าวคือ จำเลยยังคง  
ชดใช้หนี้เป็นเงินโดยการนำเข้าบัญชีของโจทก์ ในคำพิพากษาไม่ได้อธิบายหรือให้  
เหตุผลไว้ว่า เหตุใดการชำระหนี้ด้วยวิธีดังกล่าวจึงเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น เพราะ  
การเขียนคำพิพากษาจะให้เขียนอธิบายแบบตำรากฎหมายไม่ได้ กรณีนี้คงจะอธิบาย  
ได้ว่าการที่จำเลยนำเงินโอนเข้าบัญชีของโจทก์ในธนาคารก็คือ การนำเงินไปฝาก  
ธนาคารในนามโจทก์นั่นเอง กรรมสิทธิ์ในเงินจำนวนดังกล่าวย่อมโอนไปยังธนาคาร  
หาใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ไม่ แต่โจทก์ในฐานะเจ้าของบัญชีก็มีสิทธิรับคืนเงินฝาก  
ครบจำนวน ดังนั้น การที่จำเลยชำระหนี้เงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีโจทก์จึงไม่ใช่การ  
ชำระหนี้ด้วยเงินโดยตรง แต่เป็นการชำระหนี้เงินด้วยสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งซึ่งก็คือ  
สิทธิเรียกคืนเงินที่ฝากจนครบจำนวนนั่นเอง กรณีจึงเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น จำเลย  
จึงสามารถนำสืบการใช้เงินได้แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลง  
ลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงก็ตาม ทองธารเหลือเรื่องรอง